

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5005434-36.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: JOSINA HELENA DE LIMA

RECORRIDO: AASAP - ASSOCIACAO DE AMPARO SOCIAL AO APOSENTADO E PENSIONISTA

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM JEF EM FASE DE CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECURSO CABÍVEL. LEI Nº 10.259/01. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA, nos termos do voto do relator. Sem condenação do recorrente em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões. Publique-se e intimem-se as partes e, após o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5005434-36.2025.4.02.5101

510015418749 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5005434-36.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: JOSINA HELENA DE LIMA

RECORRIDO: AASAP - ASSOCIACAO DE AMPARO SOCIAL AO APOSENTADO E PENSIONISTA

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora, em face da decisão do Juízo a quo que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

VOTO

Com relação à admissibilidade do presente recurso, a Lei nº 10.259/01 dispõe em seu artigo 5º que, “exceto nos casos do art. 4º, somente será admitido recurso de sentença definitiva.”

Consequentemente, em fase de conhecimento, não há recurso cabível em face de negativa de gratuidade de justiça, sobretudo, por se tratar de questão atinente à admissibilidade recursal, verificada pela Turma Recursal quando interposto recurso em face de sentença final.

Desta forma, a parte autora se antecipou em uma discussão que ainda sequer fora analisada pela Turma Recursal.

Portanto, revela-se correta a inadmissibilidade do presente recurso, nesta oportunidade, observando o princípio da legalidade e taxatividade recursal, com base na legislação mencionada.

Ante o exposto, voto por **NÃO CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA**, nos termos do voto do relator. Sem condenação do recorrente em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões. Publique-se e intimem-se as partes e, após o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem.

